

0000050-60.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. (...) Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000050-60.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000050-60.2019.8.26.0616 2019/001447

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 2962/2019 - 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriana Moura Pires e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ADRIANA MOURA PIRES, também conhecida como ADRIANA MARTINS MOURA e LUIZ CARLOS PIRES BEZERRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, porque, entre o dia 12 e o dia 15 de junho de 2019, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, em concurso e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito deles, o veículo marca GM, modelo Monza, cor cinza, placas CPA-0731, coisa que sabiam ser produto de crime, pertencente à vítima Djalma Batista de Araújo.

A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2020 (fls. 251).

Citados (fls. 280 e 292), os réus apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 296/297).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório da ré

Adriana, sendo decretada a revelia do acusado Luiz (fls. 370).

Ao final, as partes apresentaram memoriais, na forma do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 375/380). A defesa, por sua vez, atacando a prova, buscou a absolvição de seus patrocinados, e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa (fls. 383/390).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 20/21), boletins de ocorrência de fls. 02/07 (apreensão do veículo em posse da ré) e fls. 131/132 (subtração do veículo), laudo pericial da chave (fls. 202/203), laudo pericial do veículo (fls. 211/212), bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria do crime ficou evidenciada e recai sobre os réus.

Em Juízo, o policial militar Bruno Fernandes Galbiatti narrou que receberam denúncia de que um indivíduo portava arma na via e foram em duas equipes até o local. Chegando lá, depararam-se com um indivíduo com um objeto em mãos. Ele empreendeu fuga para uma residência. Não localizaram o indivíduo. Na residência viram um veículo. Ao consultar o RG da moradora viram que ela tinha passagem criminal. Efetuaram pesquisas sobre o veículo e constataram tratar-se de produto de crime. A acusada disse que foi seu marido que adquiriu, mas não sabia de quem e nem o valor. Ela ligou para o marido, mas ele disse que não compareceria no local. Não conhecia a acusada antes. Ela disse que não viu quem entrou em sua casa, só escutou o barulho no quintal.

O Policial Militar Adalberto Oliveira Junior, em Juízo, relatou que foram averiguar uma denúncia sobre outro fato. Em consulta realizada, verificaram que o veículo que estava na garagem da acusada era produto de crime. A proprietária da residência (ré Adriana) informou que seu marido havia adquirido, mas não sabia de quem, nem o valor. Ela contatou seu marido, mas ele informou que não compareceria no local. Em sede policial, o Policial Militar Bruno disse que realizavam patrulhamento de rotina, quando foram acionados para atenderem ocorrência envolvendo um indivíduo que estaria portando uma arma de fogo na via pública. A equipe, então, diligenciou até o local indicado (Rua São José), sendo que, logo que adentraram na mencionada rua, avistaram um indivíduo com um objeto suspeito nas mãos, não sabendo indicar, todavia, se era uma arma de fogo, simulacro ou outro objeto. O suspeito, então, notando a presença da polícia militar, empreendeu fuga. Visando evitar a fuga, a equipe realizou um cerco no local, suspeitando-se de que ele teria adentrado na residência de numeral 499. Logo, foi feito contato com a moradora da casa, identificada como ADRIANA MARTINS MOURA. Esta, por sua vez, uma vez ciente dos fatos, autorizou a entrada da equipe para vistoriar o imóvel. Após as diligências, ao qualificarem ADRIANA no registro da ocorrência, constatou-se que a moradora possui passagem por furto, inclusive com prisão em flagrante. Logo, diante do envolvimento de ADRIANA na prática de delitos patrimoniais, como cautela de praxe, a equipe consultou o veículo GM/Monza, cinza, de placas CPA-0731, que se encontrava na garagem fechada da casa. Nesta oportunidade, verificou-se que tal veículo consta no sistema como produto de furto, ocorrido no último dia 12/06/2019. ADRIANA, então, questionada sobre o automóvel, relatou que seu marido LUIZ CARLOS PIRES BEZERRA o havia adquirido há aproximadamente três meses, automóvel este que seria de uso comum do casal desde então. Restou evidente, então, que ADRIANA estava tentando ludibriar a atuação policial, já que o furto do automóvel se deu há apenas três dias. ADRIANA realizou contato telefônico com seu esposo, o qual teria dito estar em Suzano, motivo pelo qual não iria até o local. Ao ser informada de que seria conduzida até a delegacia, ADRIANA, então, disse à equipe que, embora tivesse ciência da procedência ilícita do automóvel, não teria sido a responsável por sua aquisição, a qual teria sido realizada por seu esposo. Posteriormente, na formalização de sua oitiva no BOPM, contudo, ADRIANA alterou parcialmente sua declaração, ressaltando que tinha conhecimento da procedência ilícita do bem, mas que seu marido o adquiriu na última quarta-feira e não há três meses. Cumpre

ressaltar ainda que, ao ser solicitada a chave do automóvel para a sua condução até este Distrito, ADRIANA apresentou uma “chave mixa”, já que não possui a chave regular do veículo (fls. 17).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Adalberto em solo policial (fls. 18/19).

Destaco que os depoimentos prestados durante a fase policial podem ser utilizados em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, para a formação da convicção do Juízo, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma)” (RHC 205316 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/09/2021, public. 24/09/2021).

A acusada Adriana, perante a autoridade policial, preferiu o silêncio (fls. 15). Em Juízo, alegou que foi Luiz Carlos, seu marido, quem comprou o veículo. Não sabia que o carro era produto de crime. Não sabe dizer se Luiz Carlos sabia que o veículo era produto de crime. Ele pagou R\$6.000,00. Fazia cinco dias que o veículo estava na garagem. Nunca usou o veículo. O veículo nunca saiu da garagem. A polícia perguntou se tinha chave, mas não encontrou. Não lembra se estava na ignição. Seu marido não falou como pagou pelo veículo. Diz que não se recorda se tentou dar várias versões para os policiais, porque estava muito nervosa. Quando os policiais entraram em sua casa disseram que estavam atrás de um indivíduo que tinha corrido, quando, então, visualizaram o carro. Não sabe dizer se Luiz Carlos tinha condições de pagar R\$6.000,00 pelo veículo.

Não obstante a negativa da acusada Adriana, as provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade dos réus pelo delito em apreço.

Os dois policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes, descrevendo com detalhes como ocorreu a ação policial.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Consoante o exposto, é evidente que os réus adquiriram, receberam e ocultaram o veículo, produto de crime, eis que localizado na garagem da residência do casal, três dias após o furto, funcionando mediante a utilização de uma chave mixa, não tendo sido apresentado qualquer documento que comprovasse a procedência lícita do automóvel.

Ressalte-se que, ainda que a acusada Adriana não tenha adquirido propriamente o veículo, é certo que o ocultava, ciente da origem criminoso, o que também configura o delito em questão.

Neste contexto, a desclassificação para receptação culposa não condiz com as provas produzidas, e é, no mínimo, inconcebível, vez que nada apresentaram para comprovar tais alegações e sequer demonstraram qualquer cautela ao averiguar a origem do bem, ou mesmo exigir toda a documentação respectiva.

Além disso, já suficientemente pacificado que, em se tratando do crime de receptação incumbe ao acusado a demonstração de que não tinha ciência tratar-se de objeto delituoso o bem que está em sua posse.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“Também não se pode olvidar que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode ser extraída da própria conduta do agente, que não apresenta qualquer justificativa para a posse do bem, e das circunstâncias da infração. A receptação, via de regra, é cometida na clandestinidade, de modo que a

prova indiciária, desde que razoável, como ocorre na espécie, é suficiente para demonstrar o dolo do agente e embasar um decreto condenatório" (TJSP Rel. Des. Tristão Ribeiro 5ª Câmara Criminal Apelação nº 3004999-33.2013.8.26.0084 j. 11/09/2014).

"Não se perca de vista que a caracterização do dolo no crime de receptação é sempre difícil, sendo de capital importância, assim, o exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o julgador a lançar mão de indícios. E, no caso, os indícios e as evidências militam em desfavor do acusado" (TJSP Rel. Des. Pinheiro Franco 5ª Câmara Criminal Apelação nº 0005541-19.2010.8.26.0372 j. 10/08/2013).

Ainda: "Recebendo o agente objeto furtado, cuja origem não possa desconhecer, caracteriza-se a receptação dolosa" (TACRISP - JTACRIM 49/399). "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser reduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180 do Código Penal" (TJSP - RT 717/385). "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (RJDTACRIM 36/345).

A ciência da origem ilícita do bem, destarte, resta evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto, inclusive considerando que o veículo foi localizado na garagem da residência dos acusados apenas três dias após o furto.

A corroborar, confira-se o seguinte trecho:

De outra banda, incabível o reconhecimento da receptação culposa, ante a ciência clara da origem ilícita do bem, pelas circunstâncias apuradas, pois o recorrente conduziu, em proveito próprio o veículo Hyundai/HB20, placas FXC-4356 produto de crime (apropriação indébita), sem qualquer comprovação de eventual posse lícita justificável. Soma-se a isto, se as circunstâncias concretas que envolvem a presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria a mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do delinquente. Adotando-se essa política, por certo, condenar-se-ia somente por receptação culposa, tornando inócua a diferenciação do rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade do tipo penal em apreço (TJ-SP - APR: 15001402520188260617 SP 1500140-25.2018.8.26.0617, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 07/11/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019).

Ainda: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPÇÃO. (...) Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. (STJ. AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Revela notar, pois, que a prova de haver conhecimento da origem ilícita do objeto adquirido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração, como no caso (arts. 157 e 239 do CPP, combinados; RT 395/309, 401/285; RJDTACrimSP 5/169, 19/75-147).

Com efeito, seguro e coeso o conjunto de provas amealhado, inviável a tese de insuficiência probatória ou desclassificação para receptação culposa.

Passo ao cálculo da pena.

Réu - Luiz Carlos Pires Bezerra

Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, a pena deve ser fixada no patamar legal mínimo, perfazendo 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor legal mínimo, que torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Ré - Adriana Martins Moura

Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do

Código Penal, a pena deve ser fixada no patamar legal mínimo, perfazendo 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor legal mínimo, que torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

O regime de pena imposto a ambos acusados será o aberto, de acordo com o artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que os acusados não são reincidentes e a medida é socialmente recomendável e indica ser suficiente, substituo a pena corporal aplicada por uma pena restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, a ser depositada em conta bancária específica, informada pelo Juiz das Execuções Penais.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

(i) ADRIANA MOURA PIRES, também conhecida como ADRIANA MARTINS MOURA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 180, caput, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, a pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, que ora substituo por uma prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, a ser depositada em conta bancária específica, informada pelo Juiz das Execuções Penais, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

(ii) LUIZ CARLOS PIRES BEZERRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, a pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, que ora substituo por uma prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, a ser depositada em conta bancária específica, informada pelo Juiz das Execuções Penais, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Os réus poderão apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA